



P U T U S A N

Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TEMON ASHARI Bin ASNAN**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Agustus 1979;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sentek Raya RT.10/08, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur / Blok J Kamar 6 Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEMON ASHARI Bin ASNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri

hal. 1 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEMON ASHARI BIN ASNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8979 gram;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan jumlah/berat 0,5717 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-ringanya dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Blok J Kamar 6 Rutan Salemba di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

hal. 2 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 Wib, saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K sedang melakukan sidak di Blok J Rutan Salemba Jakarta Pusat, dan ketika dilakukan pemeriksaan ruangan kamar 6, saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K melihat 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo tergeletak di lantai belakang pintu masuk, selanjutnya saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K langsung memeriksa bungkus tersebut, lalu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis dengan keseluruhan, kemudian saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K langsung memanggil terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN dan menanyakan “ Ini apa, dapat darimana ?”, (sambil menunjukkan barang bukti tersebut), lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan terdakwa diselipkan di atas pintu kamar mandi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih guna pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labororis No : 0788/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dra. ENDANG SRI M, M. Biomed., Apt, EVA DEWI, S. Si dan YUSWARDI, S. Si., Apt, menyimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8979 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram.
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2015/NF - 0863/2015/NF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM

hal. 3 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,5717 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Blok J Kamar 6 Rutan Salemba di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 Wib, saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K sedang melakukan sidak di Blok J Rutan Salemba Jakarta Pusat, dan ketika dilakukan pemeriksaan ruangan kamar 6, saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K melihat 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo tergeletak di lantai belakang pintu masuk, selanjutnya saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K langsung memeriksa bungkus tersebut, lalu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis dengan keseluruhan, kemudian saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K langsung memanggil terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN dan menanyakan “ Ini apa, dapat darimana ?”, (sambil menunjukkan barang bukti tersebut), lalu terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan terdakwa diselipkan di atas pintu kamar mandi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih guna pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan aluminium foil, lalu sabu dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya dihisap asapnya dengan menggunakan bong, setelah menggunakan sabu, terdakwa merasa segar dan tidak bisa tidur.

hal. 4 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 0788/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dra. ENDANG SRI M, M. Biomed., Apt, EVA DEWI, S. Si dan YUSWARDI, S. Si., Apt, menyimpulkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8979 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram.
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2015/NF - 0863/2015/NF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,5717 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANU PRABOWO,
2. Saksi MUHAMMAD GRAFITRI FIRDAUS K, keterangan saksi masing-masing dibacakan (sebagaimana dalam berkas perkara/BAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Blok J kamar 6 Rutan Salemba, di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.45 Wib, saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K sedang melakukan sidak di J kamar 6 Rutan Salemba, di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, dan

hal. 5 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dilakukan pemeriksaan ruangan kamar 6, saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GAFITRI FIRDAUS melihat 1 (satu) bungkus tissue merek Paseo tergeletak di lantai belakang pintu masuk, selanjutnya saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GAFITRI FIRDAUS langsung memeriksa bungkus tersebut, lalu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisi narkoba, kemudian saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS langsung memanggil Terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN dan menanyakan "ini apa, dapat darimana? (sambil menunjukkan barang bukti tersebut), lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan Terdakwa diselipkan diatas pintu kamar mandi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih Rutan Salemba di jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan aluminium foil, lalu shabu dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya dihisap asapnya dengan menggunakan bong, setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa segar dan tidak bisa tidur;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 0788/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dra. ENDANG SRI M, M. Biomed., Apt, EVA DEWI, S. Si dan YUSWARDI, S. Si., Apt, menyimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8979 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram, diberi nomor barang

hal. 6 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 0857/2015/NF - 0863/2015/NF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,5717 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8979 gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan jumlah/berat 0,5717 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Blok J kamar 6 Rutan Salemba, di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.45 Wib, saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K sedang melakukan sidak di J kamar 6 Rutan Salemba, di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, dan ketika dilakukan pemeriksaan ruangan kamar 6, saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GAFITRI FIRDAUS melihat 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo tergeletak di lantai belakang pintu masuk, selanjutnya saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GAFITRI FIRDAUS langsung memeriksa bungkus tersebut, lalu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisi narkotika, kemudian saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS langsung memanggil Terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN dan menanyakan "ini apa, dapat darimana? (sambil

hal. 7 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang bukti tersebut), lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan Terdakwa diselipkan diatas pintu kamar mandi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih Rutan Salemba di jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan aluminium foil, lalu shabu dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya dihisap asapnya dengan menggunakan bong, setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa segar dan tidak bisa tidur;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 0788/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dra. ENDANG SRI M, M. Biomed., Apt, EVA DEWI, S. Si dan YUSWARDI, S. Si., Apt, menyimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8979 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2015/NF - 0863/2015/NF adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,5717 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

hal. 8 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia". Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat/mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa TEMON ASHARI yang atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam surat dakwaan. Ditinjau dari fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal demikian maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Blok J kamar 6 Rutan Salemba, di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

hal. 9 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.45 Wib, saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS K sedang melakukan sidak di J kamar 6 Rutan Salemba, di Jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat, dan ketika dilakukan pemeriksaan ruangan kamar 6, saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GAFITRI FIRDAUS melihat 1 (satu) bungkus tisu merek Paseo tergeletak di lantai belakang pintu masuk, selanjutnya saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GAFITRI FIRDAUS langsung memeriksa bungkus tersebut, lalu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisi narkoba, kemudian saksi HERMANU PRABOWO dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS langsung memanggil Terdakwa TEMON ASHARI Bin ASNAN dan menanyakan "ini apa, dapat darimana? (sambil menunjukkan barang bukti tersebut), lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan Terdakwa diselipkan diatas pintu kamar mandi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi HERMANU dan saksi MUHAMAD GRAFITRI FIRDAUS dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih Rutan Salemba di jalan Percetakan Negara Raya Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan aluminium foil, lalu shabu dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya dihisap asapnya dengan menggunakan bong, setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa segar dan tidak bisa tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 0788/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Dra. ENDANG SRI M, M. Biomed., Apt, EVA DEWI, S. Si dan YUSWARDI, S. Si., Apt, menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8979 gram, diberi nomor barang bukti 0856/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip

hal. 10 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram, diberi nomor barang bukti 0857/2015/NF - 0863/2015/NF adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan setelah barang bukti diperiksa oleh LABKRIM sisanya berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,5717 gram;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 07/EXT/KELIMA-DKI/I/2016 perihal Laporan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkotika pemeriksaan medis, kesehatan jiwa & Psikososial tertanggal 7 Januari 2016 dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta (KELIMA DKI Jakarta) terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8979 gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan jumlah/berat 0,5717 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) 7 (tujuh) bungkus

hal. 11 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram; dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54, 55, 103, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial); dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TEMON ASHARI Bin ASNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis DKI Jakarta (Yayasan Klinik Kelima) beralamat di Jalan Raya Kalimalang No.9 RT.01/10 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal. 12 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan jumlah/berat 0,8122 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8979 gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan jumlah/berat 0,5717 gram (Sisa Laboratorium Kriminalistik Uji Narkoba) 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dengan berat netto seluruhnya 5,9168 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 oleh kami KISWORO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU PRAKOSA, SH.,MH. dan ABDUL KOHAR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu AGUS WIDODO, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri Dine Puspitasari, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HERU PRAKOSA, SH.,MH.

KISWORO, SH.,MH.

2. ABDUL KOHAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDODO, SH.,MH.

hal. 13 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PNJkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)